

0001246-41.2018.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CLAUDIA DE ABREU MONTEIRO DE CASTRO

Comarca: Buritama

Foro: Foro de Buritama

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 31/01/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 95/2018 - Delegacia de Polícia de Lourdes, 25/2018 - Delegacia de Polícia de Lourdes

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Kellvin Cesar Silverio

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLAUDIA DE ABREU MONTEIRO DE CASTRO

Vistos.

Cuida-se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Buritama

Foro de Buritama

1ª Vara

Av. Frei Marcelo Manilia, 739, Buritama-SP - cep 15290-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0001246-41.2018.8.26.0603 - lauda

S E N T E N Ç A

Processo Digital nº:

0001246-41.2018.8.26.0603

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 95/2018 - Delegacia de Polícia de Lourdes, 25/2018 - Delegacia de Polícia de Lourdes

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Kellvin Cesar Silverio

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLAUDIA DE ABREU MONTEIRO DE CASTRO

Vistos.

Cuida-se de AÇÃO PENAL em face de KELLVIN CESAR SILVÉRIO.

Págs. 247/256: nos termos do R. Julgado o Réu foi condenado a duas penas restritivas de direitos (serviços comunitários e entrega de cestas básicas) e ao pagamento de multa, cuja pena foi confirmada por v. Acórdão.

Págs. 261/278: feito transitado em julgado.

Págs. 359/360: processo em fase do cumprimento do julgado e de execução da pena de multa.

Págs. 361/362 e 363: Guia de Recolhimento expedida.

Págs. 379/380 e 381: comprovante de recolhimento da pena de multa.

Pág. 392: o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO manifesta pela extinção da referida pena de multa.

É o conciso RELATÓRIO.

Seguem a FUNDAMENTAÇÃO e a DECISÃO.

O pedido comporta provimento judicial.

O Réu efetivamente comprovou o pagamento.

O Ministério Público pugna pela extinção da pena de dias-multa.

Nos termos do artigo 51 do Código Penal, a seguir transcrito, a pena de multa é considerada dívida de valor e segue as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública.

"Art. 51. Transitada em julgado a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da execução penal e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)."

Por todo exposto JULGO EXTINTA a pena de multa pelo efetivo pagamento com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC e artigo 156, inciso I, do CTN.

Comunique-se o pagamento ao Juízo das Execuções. Servirá a presente sentença como OFÍCIO. Instruir com cópia de pág. 381.

Façam-se as anotações, as comunicações legais e o arquivamento.

Expeça-se o necessário.

Oportunamente, ao arquivo.

Cumpra-se.

Anote-se.

Intimem-se.

Buritama, 31 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA